Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção A da 11ª Vara Cível da Capital

Avenida Desembargador Guerra Barreto - Fórum do Recife, S/N, Ilha Joana Bezerra, RECIFE - PE - CEP: 50080-900 - F: (81) 31810354

Processo nº 0052713-41.2025.8.17.2001

AUTOR(A): ELOA KARINA BARBOSA SANTANA
REPRESENTANTE: ERASMO DE ALMEIDA SANTANA

RÉU: INTERNE BRASIL LTDA - ME, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

SENTENÇA

Trata-se de **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANO MORAL**, promovida por **ELOA KARINA BARBOSA SANTANA**, através de seu representante Erasmo de Almeida Santana em desfavor da **INTERNE SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA e SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.**

Aduz a parte autora é portadora de quadriplegiaespástica(CID 10 I 46.9), fruto de uma parada cardiorrespiratória sofrida pela mesma, vive atualmente acamada em estado de coma e dependência total. Alega que é beneficiária, do plano de saúde administrado pela ré Sul América Companhia de Seguro Saúde, com serviços de *home care* prestados pela ré Interne Brasil Ltda - ME. Sustenta que, em 19 de maio de 2025, a Interne, por meio de seu médico, interrompeu o fornecimento de diversos medicamentos essenciais ao seu tratamento, sob a alegação de que a partir daquela data a aquisição dos fármacos seria de responsabilidade da família.

Narrou ainda a demandante que a interrupção abrupta e unilateral do tratamento, que vinha sendo custeado há mais de uma década, coloca em risco iminente sua vida, uma vez que se encontra em estado de coma vígil, com quadro de quadriplegia espástica e dependência total de cuidados.

E, diante deste quadro, a família da autora abriu reclamação junto a Interne Soluções em Saúde no intuito de corrigir o equívoco, que, no entanto, a interrupção foi mantida;Requereu, liminarmente, o custeio do tratamento com as medicações consoante laudo médico apresentado, e, ao final, a confirmação da medida, bem como a condenação da demandada em danos morais de R$ 15.000,00.

Os laudos médicos acostados aos autos, subscritos pelas Dras. Karlla Fernanda Costa Santana Chaves (CRM 15452/PE) e Fernanda da Cunha Andrade Cirne de Azevedo (CRM 14799/PE), são categóricos ao atestar a condição clínica gravíssima da autora e a necessidade contínua dos medicamentos.

Despacho (Id **208788004** (https://pje.cloud.tjpe.jus.br/1g/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/download/TJPE/1g/7045456/208788004)**)**, este juízo determinou a inclusão da Sul América Companhia de Seguro Saúde no pólo passivo, por ser a operadora do plano de saúde e, portanto, responsável solidária pelo custeio do tratamento.

Decisão(ID 210466475), o pedido de tutela de urgência foi deferido para determinar que as rés, INTERNE BRASIL LTDA - ME e SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, solidariamente, restabeleçam, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas **o custeio e o fornecimento semanal, de todos os medicamentos prescritos pelos especialistas médicos**, quais sejam: Hidróxido de alumínio 80mg/ml + Hidróxido de magnésio 80mg/ml + Simeticona 6mg/ml, suspensão oral; Simeticona 75mg/ml, emulsão gotas; Colírio Optive (glicerol 0 + hialuronato de sódio 0 + carmelose sódica 0), líquido (1 un de 15 ml) Allergan; Digeplus (pepsina 50mg + dimeticona 40mg + cloridrato de metoclopramida 7mg), cápsula dura; Daforin 20mg/ml (cloridrato de fluoxetina 20mg/ml), solução gotas; Neutrofer (glicinato férrico 300mg), comprimido revestido; Metamucil – sachê – sabor laranja 0,562g/g; Dexilant 30mg (dexlansoprazol 30mg), cápsula dura de liberação retardada; Bromoprida 10mg, comprimido; Cloridrato de ondansetrona 8mg, comprimido orodispersível; Citrato de sódio 300mg – cápsulas; Addera d3 3.300UI Solução oral; Desol (vitamina D3) gotas 200UI. **Bem como se abstenham de interromper ou deixar de custear o fornecimento das medicações neurológicas KEPPRA 100mg/ml (10 ml 2 vezes ao dia), RIVAROXABANA 10mg (1 vez ao dia), BACLOFENO 10 mg (2 vezes ao dia) e FLORINEFE (1 mg 4 vezes por semana e 2 mg 3 vezes por semana), assim como o fornecimento do Kit EPAP, 2 (duas) vezes ao dia.**

A demandada interne apresentou Contestação (ID 212534472). Preliminarmente, argüiu sua ilegitimidade no pólo passivo, pelo que não possui qualquer relação jurídica com a demandante, quer contratual, legal, ou mesmo judicial; Pugnou pela extinção do processo sem julgamento do mérito

Contestação Id 213301967 apresentada pela demandada Sul América. Preliminarmente, argüiu a ausência de interesse processual, bem como pedido genérico e indeterminado. No mérito, alega que o fornecimento de insumos para tratamento domiciliar não consta no rol de coberturas obrigatórias da ANS, bem como nos termos do contrato firmado entre as partes. Pelo exposto, pugna pela total improcedência dos pedidos autorais.

Réplica apresentada (ID222893826).

É o que importa relatar. DECIDO.

A presente lide comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I do CPC.

Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva da demandada Interne não merece acolhimento. Isto porque no sistema do Código de Defesa do Consumidor, todos os fornecedores que participam da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, consoante dispõe os artigos 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC. A Sul América, como operadora do plano de saúde, e a Interne, como prestadora dos serviços de *home care*, devem garantir a continuidade do tratamento, integram a cadeia de fornecedores e assumem a responsabilidade solidária perante o consumidor. Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da interne.

Já no que se refere a preliminar de carência da ação por falta de interesse de agir também não merece acolhimento, visto que o exercício do direito de ação é incondicionado, não dependendo de prévio exaurimento da via administrativa para que seja facultado o seu exercício.

Quanto a preliminar de pedido genérico, indeterminado e futuro, não merece prosperar, pois que a petição inicial foi devidamente fundamentada e instruída com laudos médicos prescritos por especialistas indicando a necessidade urgente do tratamento da parte autora com as medicações indicadas.

Portanto, rejeito as preliminares arguidas, passando à análise do mérito.

Passo a análise do mérito.

A lide cinge-se sobre a exigibilidade e custeio do fornecimento de insumos para tratamento domiciliar. A controvérsia central reside na legalidade da recusa da operadora de saúde em autorizar e custear os medicamentos prescritos, indispensáveis à saúde da autora.

É fato incontroverso que aparte autora necessitava do tratamento com as medicações indicadas, consoantes laudos médicos acostados (IDs208249407, ID208149408). A documentação demonstra a condição gravíssima da demandante e a necessidade contínua dos medicamentos pleiteados para manutenção de sua estabilidade clínica. E, a liberação do tratamento pleiteado, essencial para a recuperação da paciente, somente ocorreu após intervenção judicial.

A hipótese dos autos se subsume ao entendimento vasto jurisprudencial, no sentido de que tal tratamento deve ser custeado pela operadora de plano de saúde, na medida em que alega a seguradora demandada, tão somente em sua defesa, que agiu dentro da legalidade posto que não havia previsão contratual nem da ANS de cobertura do tratamento vindicado pela parte autora.

Desta forma, é abusiva a exclusão do referido tratamento, uma vez que solicitado por médico especialista como imprescindível para o restabelecimento da saúde do paciente, deve necessariamente ser disponibilizado e custeado pela operadora de plano de saúde.

Neste sentido é o entendimento firmado na jurisprudência pátria em casos similares ao da presente lide os quais pleiteavam tratamento idêntico:

> "RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR SUBSTITUTIVA DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. INSUMOS NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO DE SAÚDE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. CUSTO DO ATENDIMENTO DOMICILIAR LIMITADO AO CUSTO DIÁRIO EM HOSPITAL. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 23/01/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/04/2022 e concluso ao gabinete em 10/08/2022. 2. O propósito recursal é decidir sobre a obrigação de a operadora do plano de saúde custear os insumos necessários ao tratamento médico da usuária, na modalidade de home care (internação domiciliar). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes. 4. A cobertura de

internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar, deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário; ou seja, aqueles insumos a que ele faria jus acaso estivesse internado no hospital, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio, de comprometimento de seus benefícios, e da sua subutilização enquanto tratamento de saúde substitutivo à permanência em hospital. 5. O atendimento domiciliar deficiente levará, ao fim e ao cabo, a novas internações hospitalares, as quais obrigarão a operadora, inevitavelmente, ao custeio integral de todos os procedimentos e eventos delas decorrentes. 6. Hipótese em que deve a recorrida custear os insumos indispensáveis ao tratamento de saúde da recorrente - idosa, acometida de tetraplegia, apresentando grave quadro clínico, com dependência de tratamento domiciliar especializado - na modalidade de home care, conforme a prescrição feita pelo médico assistente, limitado o custo do atendimento domiciliar por dia ao custo diário em hospital. 7. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 2017759 MS 2022/0241660-3, Data de Julgamento: 14/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023)."

Quanto ao dano moral, no caso em tela, restou configurado em face das circunstâncias vivenciadas pela demandante que, já com a saúde debilitada, lutando contra a doença que lhe acometeu, deparou-se com a negativa indevida da ré, o que configura o dano extrapatrimonial invocado, hábil a ensejar compensação pecuniária.

A indenização por dano moral é arbitrável mediante estimativa prudencial que leve em conta a necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa. Atentando, ainda, para o fato de que o quantum a ser estipulado não deve servir de enriquecimento indevido da vítima, mas constituir apenas compensação pela dor por ela sofrida.

Ante o exposto, nos termos da Súmula nº. 07 do TJPE c/c art. 6º, incisos V e VI e art. 51, IV, ambos do CDC e art. 487, I do CPC, **JULGO PROCEDENTE** o pedido autoral para confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida, bem como para CONDENAR as demandadas solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora na quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos da data do arbitramento (Súmula nº 362, STJ), nos termos do art.389 do CC, com incidência de juros legais pela Selic, de acordo com o art. 406, do CC.;

Por fim, condeno, a demandada ao pagamento de honorários de sucumbência, arbitrados na base de 10% sobre o valor total da condenação, devidamente atualizado monetariamente e no pagamento das custas processuais e taxa judiciária.

Intimações necessárias.

Recife, 05 de dezembro de 2025.

Luiz Sergio Silveira Cerqueira

Juiz de Direito

Assinado eletronicamente por: LUIZ SERGIO SILVEIRA CERQUEIRA
05/12/2025 14:31:05
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 225161129

25120514310493000000219078996

IMPRIMIR GERAR PDF